

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1184/2541

ป.พ.พ. มาตรา 877

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย

บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

เมื่อปุมเรือเป็นเอกสารสำคัญของการเดินเรือประจำเรือ ทั้งเป็นที่ยอมรับข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปและซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ว่า เรือลำนั้นแล่นไปที่ใดผจญกับสิ่งใดบ้าง จึงพึงได้ว่ารอยบุบใต้ท้องเรือเกิดขึ้น จากอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงทำให้เรือผจญคลื่นลมแรงหาใช่เกิดจากการใช้งานตามปกติไม่ ทั้งเรือลำนี้เป็นเรือเดินระหว่างประเทศ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันที่นานาชาติยอมรับ เมื่อกรมธรรม์ระบุเงื่อนไขพิเศษว่า ผู้รับประกันภัยยอมให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายจากสภาพอากาศรุนแรง ฉะนั้น การที่เรือเสียหายจนวิศวกรของสถาบันนิปปอนไคจิโคไค สังซ่อม หากไม่ซ่อมจะไม่ได้รับใบรับรองให้ใช้งานได้ตามปกติ แสดงว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อผจญคลื่นลมรุนแรงหรืออากาศแปรปรวนทำให้ไม่สามารถใช้งานปกติดังที่จำเลยอ้าง ความเสียหายของโจทก์จึงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจำเลยผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เอาประกันภัยตัวเรือและเครื่องยนต์ชื่อ "ไฟฟ้าขนอม 1" ไว้กับจำเลย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2535 ระหว่างที่เรือเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจังหวัดชลบุรีโจทก์ตรวจพบว่าเรือมีรูรั่วบริเวณท้องเรือห้องเครื่องและเมื่อเข้าจอดทอดสมอที่จังหวัดสมุทรปราการ การตรวจเรือพบว่าแผ่นเหล็กตัวเรือช่วงบริเวณหัวเรือ และแผ่นเหล็กกระดูกงูตลอดจนตัวเฟรมและตัวประกอบยึดเฟรมต่าง ๆ บุกและคงอความเสียหายดังกล่าวสถาบันตรวจและรับรองเรือเอ็น.เค.ระบุว่าเป็นการบุบเนื่องจากเรือได้ผจญคลื่นลมแรงอย่างแรงระหว่างการเดินทางจากโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชไปอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โจทก์ได้ทำการซ่อมเป็นเงิน 630,780 บาท ความเสียหายที่เกิดแก่เรือดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์และขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุ้มครองอยู่จำเลยต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2535 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 51,250.87 บาทแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 682,030.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 630,780 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ความเสียหายของเรือตามฟ้องเกิดขึ้นจากการใช้งานเรือตามปกติและอายุการใช้งานเป็นเวลานานของเรือเท่านั้นมิได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากภัยที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ที่โจทก์เรียกค่าเสียหายจำนวน 630,780 บาท สูงเกินความจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 530,780 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2535จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่จำนวนดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 51,250.87 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเรือไฟฟ้าขนอม 1 เอาประกันภัยไว้กับจำเลยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2535 ตามกรมธรรม์เอกสารหมายเลข 6 ประมาณกลางปี 2535 สถาบันนิปปอนไคจิโคไค ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานเรือเดินระหว่างประเทศตรวจสอบความเสียหายของเรือไฟฟ้าขนอม 1 บริเวณแผ่นเหล็กตัวเรือห่างจากหัวเรือประมาณ 15 เมตร และแผ่นเหล็กกระดูกงูจากเฟรมที่ 70 ถึง 80.5 พร้อมทั้งเฟรมและตัวประกันยึดเฟรมเห็นว่าสภาพไม่ปลอดภัย จึงสั่งซ่อมโดยการเปลี่ยนแผ่นเหล็ก โจทก์ส่งเรือไปซ่อมที่บริษัทอยู่พระราม 3 จำกัด จนเสร็จเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 630,780 บาท ตามใบเสนอราคาเอกสารหมายเลข 5 โดยโจทก์ชำระเงินไปแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 7 และสถาบันนิปปอนไคจิโคไครับรองให้ใช้งานได้ทั่วไป อนึ่งตามกรมธรรม์เอกสารหมายเลข 6 ระบุข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยว่า ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนแรก 100,000 บาทของข้อเรียกร้องทั้งหลายต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ความเสียหายของโจทก์ตามกรมธรรม์คงมีเพียง 530,780 บาท เท่านั้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ความเสียหายของโจทก์อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าเรือไฟฟ้าขนอม 1 ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยนี้ได้เข้าอยู่แห่งครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม 2534 ตามรายงานการสำรวจเอกสารหมายเลข 5 แสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นได้มีการซ่อมแซมและทำการตรวจสอบแล้วจากสถาบันนิปปอนไคจิโคไค ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานเรือเดินระหว่างประเทศ ทั้งเป็นผู้รับรองให้เรือลำนี้ใช้งานได้โดย

ปลอดภัยตามปกติ ดังนี้ ย่อมถือได้ว่านับแต่เดือนมกราคม 2534 เป็นต้นมาเรือไฟฟ้า
খনอม 1 ได้รับการตรวจสอบรับรองจากวิศวกรของสถาบันนิปปอนไคโจไคไควว่ามี
สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีส่วนใดของเรือชำรุดเสียหาย ต่อมาวันที่ 21 กันยายน 2535 ซึ่ง
เรือลำนี้เข้าตรวจสอบเพื่อซ่อมที่อู่แห่งของบริษัทอู่พระราม 3 จำกัด นายสมศักดิ์
สุคนธมาน วิศวกรของสถาบันนิปปอนไคโจไคไคว ทำบันทึกการสำรวจสั่งซ่อมพร้อมทั้ง
การตรวจประจำปีว่า "2. การซ่อมแผ่นเหล็กท้องเรือชำรุด 2.1 แผ่นเหล็กท้องเรือที่
ถึงน้ำมันห้องเครื่องยนต์หมายเลข 1 ซ้าย ขวา ได้นบุบเข้าอย่างหนัก สาเหตุที่เกิดความ
เสียหายเนื่องจากการที่เรือเข้าไปผจญสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่เดินทางจากภาค
ใต้ของประเทศไทย ส่วนที่เสียหายได้ถูกตัดออกแล้วประกอบเข้าที่ใหม่ตามรา
ยการฯ" ตามบันทึกการสำรวจเอกสารหมายเลข จ.4 ซึ่งแผ่นเหล็กดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ
กระดุกงูเรือ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของลำเรือและการที่ท้องเรือบุบยุบกับโครงสร้าง
ภายในท้องเรือมีการยุบตัวนี้ปรากฏจากปฏุมเรือและตามไนต์ออฟโพรเทสต์ ซึ่งเรือโท
ปิยพันธุ์ สิงหุบล กับต้นเรือไฟฟ้าখনอม 1 ได้ทำบันทึกในขณะที่เดินเรือซึ่งตามไนต์
ออฟโพรเทสต์ว่า ในวันที่ 27 ตุลาคม 2534 เวลา 10 นาฬิกา ออกเรือจากโรงไฟฟ้า
খনอมเพื่อเดินทางกลับมารับน้ำมันเตาที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในขณะที่เรือ
ออกเดินทางจากโรงไฟฟ้าখনอมนั้นทะเลมีคลื่นปานกลางถึงค่อนข้างจัดทำให้ตัวเรือ
ตั้งแต่บริเวณหัวเรือไปจนถึงบริเวณถึงน้ำมันเตาหมายเลข 1 พันกับคลื่นอย่างรุนแรง
ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาทั้งที่ทางเรือได้พยายามเปลี่ยนเข็มและความเร็วของเรือเพื่อ
หลบคลื่นลมแล้วก็ตามทางเรือจึงได้นำเรือแล่นใกล้ชายฝั่งเพื่อให้เรือได้รับอันตราย
จากคลื่นลมให้น้อยลง แต่ไม่มีผลประกอบกับเวลา 18 นาฬิกา มีพายุดีเปรสชัน ผ่าน
เข้าฝั่งที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือผ่านศูนย์กลางพายุพอดี
ทำให้ไม่สามารถที่จะนำเรือหลบพายุและคลื่นลมได้จนกระทั่งเวลา 19 นาฬิกา พายุ
ขึ้นฝั่ง แต่ทะเลยังคงมีคลื่นจัดมาก หัวเรือและตัวเรือยังคงพันคลื่นอยู่ตลอดเวลาจน
กระทั่งเวลา 3 นาฬิกาคลื่นจึงได้เบาลง และสงบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2534 เวลา 5

นาฬิกา ซึ่งจากการที่ตัวเรือโดยเฉพาะตั้งแต่หัวเรือไปจนถึงถังน้ำมันเตาหมายเลข 1 นั้น ได้รับความกระทบกระเทือนจากคลื่นลมอย่างมากและเป็นเวลานานอาจจะทำให้หัวเรือบริเวณที่พันกับคลื่นได้รับความเสียหาย และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534 ได้ทำการออกเรือเพื่อเดินทางกลับมารับน้ำมันเตาที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในขณะที่เรือได้ออกเดินทางจากโรงไฟฟ้าขนอมทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดทำให้หัวเรือสุดจนถึงถังน้ำมันหมายเลข 1 เริ่มพันคลื่นตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกา ทางเรือจึงได้ทำการเปลี่ยนเข็มและความเร็วเรือเพื่อให้เรือได้รับอันตรายจากคลื่นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เนื่องจากทะเลมีคลื่นจัดมากจึงไม่สามารถที่จะหลบคลื่นได้ ทำให้หัวเรือบริเวณดังกล่าวพันกับคลื่นตลอดเวลาอย่างรุนแรงจนกระทั่งเวลา 14 นาฬิกา ทะเลจึงได้มีความรุนแรงน้อยลง ซึ่งจากการที่หัวเรือบริเวณดังกล่าวได้พันกับคลื่นอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจจะทำให้หัวเรือส่วนที่พันกับคลื่นได้รับความเสียหายกับในวันที่ 25 มิถุนายน 2535 เวลา 11 นาฬิกา ได้ทำการออกเรือเพื่อเดินทางกลับมารับน้ำมันเตาที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในขณะที่เรือได้ออกเดินทางจากโรงไฟฟ้าขนอม ทะเลมีคลื่นปานกลางทำให้หัวเรือตั้งแต่หัวเรือสุดจนถึงถังน้ำมันเตาหมายเลข 1 เริ่มพันคลื่นตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกา ทางเรือจึงได้ทำการเปลี่ยนเข็มและความเร็วเรือ เพื่อให้เรือได้รับอันตรายจากคลื่นลมน้อยลง โดยทำการนำเรือแล่นใกล้ชายฝั่ง แต่ก็ไม่มีผลทะเลมีคลื่นลมจัดขึ้นเป็นลำดับทำให้หัวเรือบริเวณดังกล่าวพันกับคลื่นอย่างรุนแรงตลอดเวลาตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา จนกระทั่งถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2535 เวลา 4 นาฬิกา ทะเลเริ่มมีความรุนแรงน้อย แต่หัวเรือยังคงพันกับคลื่นอยู่แต่มีระยะเวลาย่างลงจนกระทั่งเวลา 8 นาฬิกา คลื่นจึงได้สงบลงซึ่งจากการที่หัวเรือบริเวณดังกล่าวได้พันกับคลื่นอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจจะทำให้หัวเรือบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายตามเอกสารหมาย จ.2 และปูมเรือ เอกสารหมาย จ.8 เมื่อปูมเรือเป็นเอกสารสำคัญของการเดินเรือประจำเรือทั้งเป็นที่ยอมรับข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไปและซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ว่า เรือลำนั้นแล่นไปที่ใด ผจก

กับสิ่งใดบ้าง ดังนั้น จึงพึงได้ว่ารอยบุบได้ท้องเรือเกิดขึ้นจากอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงเป็นเหตุทำให้เรือผจญคลื่นลมแรงหาใช่เกิดจากการใช้งานตามปกติไม่ ทั้งเรือไฟฟ้าขนอม 1 นี้เป็นเรือเดินระหว่างประเทศ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันนานาชาติยอมรับ ซึ่งกรณีเรือไฟฟ้าขนอม 1 อยู่ในความดูแลของสถาบันนิปปอนไคจิโคไค ด้วย ทั้งตามกรมธรรม์เอกสารหมายเลข จ.6 ก็ระบุว่าเรือต้องได้รับการรับรองจากสถาบันนี้ เมื่อกรมธรรม์เอกสารหมายเลข จ.6 ระบุเงื่อนไขพิเศษว่าผู้รับประกันภัยยอมให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายจากสภาพอากาศรุนแรง การที่เรือเสียหายจนวิศวกรของสถาบันนิปปอนไคจิโคไค สั่งซ่อม หากไม่ซ่อมจะไม่ได้รับรองให้ใช้งาน แสดงว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นทันทีทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีจึงไม่ใช่ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติดังที่จำเลยอ้าง ความเสียหายของโจทก์จึงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ที่จำเลยผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ ส่วนการที่จำเลยอ้างมาในฎีกาว่า ความเสียหายของเรือโจทก์ไม่ได้เกิดขึ้นต่อตัวเรือในทันทีที่ได้ผจญคลื่นรุนแรงหรืออากาศแปรปรวนในครั้งนั้น ๆ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อเรือโจทก์ผจญกับสภาพอากาศแปรปรวนเป็นเหตุให้ท้องเรือบุบยุบดังกล่าวข้างต้นย่อมแสดงให้เห็นว่าความเสียหายตัวลำเรือได้เกิดขึ้นทันทีแล้วในขณะนั้น ทั้งเมื่อวิศวกรของสถาบันนิปปอนไคจิโคไค ผู้ดูแลและรับรองการใช้งาน เมื่อพบความเสียหายของลำเรือจึงสั่งให้โจทก์ซ่อมทันที มิฉะนั้นจะไม่รับรองให้ใช้งาน กรณีย่อมถือได้ว่าความเสียหายของเรือเกิดขึ้นต่อตัวเรือในทันทีแล้วเมื่อผจญคลื่นลมรุนแรงหรืออากาศแปรปรวนในครั้งนั้น ๆ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประกาศ นุรพางกูร-บุญธรรม อยู่พัก-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อสังเกตจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีดังนี้ 1. จากการนำสืบของทั้งสองฝ่าย ปรากฏว่าเรือประสบความเสียหายจากสภาพอากาศหลายครั้ง 2. ตามทางพิจารณาไม่ ปรากฏว่า การตรวจสอบสาเหตุของความเสียหายแต่ละครั้งมีอยู่หรือไม่ และสถาบัน นิปปอนไคจิโคไคไค่นั้นต้องตรวจสอบทุก ๆ ระยะเวลาเท่าใด อย่างไรก็ดีเมื่อสถาบัน นิปปอนไคจิโคไคไคตรวจสอบพบความเสียหายก็สั่งซ่อมประตึ้นจึงมีอยู่ว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการใช้งานตามปกติหรือไม่ ถ้าหากใช่จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ตามกรรมธรรม์นอกจากนี้ ยังมีปัญหาต่อไปว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในทันที หรือไม่เนื่องจากเรือประสบความเสียหายมาแล้วหลายครั้ง ในประเด็นปัญหาข้อแรก นั้น เมื่อพิจารณาจากปฐมฐฐฐฐและความเห็นของวิศวกรสถาบันนิปปอนไคจิโคไคไคแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าเรือได้เผชิญ สภาพอากาศที่รุนแรงแล้วสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือ โดยปกติสภาพดินฟ้าอากาศในระหว่างการเดินเรือในทะเลย่อมแปรปรวนเป็น ธรรมดา ดังนั้น การจะพิจารณาว่าสภาพอากาศรุนแรงตามความหมายของกรรมธรรม์ หรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป ที่สำคัญ คือ สภาพอากาศเช่นว่า จะต้องเป็นเรื่องของความบังเอิญหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (fortuitous) ซึ่งหากมีหลัก ฐฐฐฐฐยืนยันทันสนุนจากหน่วยงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยแล้วก็จะทำให้ข้อเท็จจริงชัดเจนขึ้น ส่วนในประเด็นปัญหาข้อสองนั้น ในเรื่อง ของประกันภัยทางทะเลหรือ marineinsurance มีหลักอยู่ว่า ต้นเหตุของความเสียหายที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบนั้นมีลักษณะเพียงproximatecause หรือมีความใกล้เคียง

ขีดโดยตรงต่อผลของความเสียหายก็เพียงพอแล้ว ھاใช้ต้องถึงขนาดก่อให้เกิดความเสียหายทันทีทันใด(immediate) ไร่ และความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่มีอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนี้ ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ(คดี Montoyav.LondonAssurance, (1851)6Exch451,อ้างใน

D.M.Day;TheLawofInternationalTrade(London:Butterworths,1981) หน้า 119) นั่นคือเมื่อวิศวกรของสถาบันฯ ตรวจพบความเสียหายของตัวเรือจึงสั่งซ่อมทันทีโดยระบุสาเหตุว่าเป็นเพราะสภาพอากาศแปรปรวนก็ถือว่าอยู่ในความหมายของ ธรรมเนียมแล้ว ซึ่งถ้าแต่ละครั้งที่ผ่านมามีการตรวจสอบตามมาตรฐานทันทีที่ ประสบความเสียหายแล้วอาจพบว่าความเสียหายที่ผ่าน ะ มาบางครั้งก็อยู่ในความหมายของธรรมเนียมแล้วก็ได้เช่นกัน แต่เสียดายที่มีได้มีประเด็นดังกล่าวพิพาทกันมา ตั้งแต่ต้น พรชัยด้านวิวัฒน์